经济胁迫

英格兰合同法 | Economic duress | 不正当压力、现实选择与返还

企业有时会同意额外付款，以避免迫在眉睫的商业损失。判断是否构成经济胁迫，要考察压力的来源、它怎样影响决定，以及当时实际有哪些替代方案。

一、不正当压力 | 以什么行为相威胁，目的是什么？

查明对方以什么行为相威胁，试图迫使当事人接受什么要求。以拒绝履行既有义务为要挟来索要额外付款，是典型情形。应考察合同权利、是否确有争议、要求的目的及其背景。仅有财务困难或议价能力不对等，并不足够。

二、因果关系 | 压力促成了什么？

明确所争议的是原合同、变更协议，还是一笔付款。如果没有不正当压力，当事人是否仍会接受这些条件？原先的内部计划、对方的最后通牒和随后的突然改变，都有助于解释当事人为何让步。

三、没有合理替代方案 | 什么办法能及时奏效？

考察替代履行、延期、紧急司法救济及其他现实选择。日后的赔偿可能无法避免眼前的损失。比较每种方案所需的时间、成本和实际保护效果。如果确有可行的替代方案，经济胁迫的主张就可能无法成立。

四、言语或行为都可能构成压力

明确的最后通牒和实际造成的阻断，都可能构成压力。应查明哪些行为可以归于对方，以及这些行为如何与其要求相联系。仅仅担心遭受经济损失，而没有来自对方的不正当压力，并不足以成立经济胁迫。

> 法律英语 | **No reasonable alternative** 指当时没有合理的替代方案。**To yield to pressure** 指屈从于压力。

The Atlantic Baron 案

一、固定价格与后来的加价要求

现代公司同意按固定美元价格为北洋航运公司建造一艘油轮。美元贬值后，现代公司要求剩余分期款增加10%，并明确表示不会按原条件继续履行。原合同并未赋予其涨价的权利。

二、船东为什么同意

船东已签下一份有重要商业价值的租船合同，需要船舶按时交付。船东先提出异议，随后接受加价，并获得相应增加的担保。法院认定，以违约相威胁促成了变更协议，构成经济胁迫。增加担保并未消除压力。

三、为什么没能追回加付的款项

交船约八个月后，船东才要求返还加付的款项。法院将其行为，包括压力消失后迟延且未及时提出异议，视为对变更协议的确认。原先存在胁迫，与后来丧失撤销权，是两个不同的判断。

四、结合时间顺序判断是否确认协议

查明压力何时结束，以及之后的言语、付款或其他行为是否表明选择维持协议。迟延的证明意义取决于情境。本案的八个月并非统一期限。在压力持续时付款，可能只是屈从。

> 判例分析 | 分别记录威胁、同意、压力结束和提出返还请求的时间。每个时间点对应不同的法律问题。

从 Universe Sentinel 到 Times Travel

一、The Universe Sentinel 案 | 通过拒绝拖轮服务施压

国际运输工人联合会安排拖轮拒绝提供服务，船舶因此无法离港。船东为使船舶获准离港而同意付款。提交上议院审理的争议款项，是向工会福利基金支付的6,480美元。

二、为什么可以请求返还

上议院多数法官认为该笔款项可以追回。船东实际上没有选择，要求缴纳福利基金款在当时情境下不正当。判断还涉及当时劳资争议保护规则的适用范围。本案说明，因经济胁迫支付的款项可以请求返还。

三、Times Travel 案 | 以采取合法行为相威胁

航空公司有权依法行使相关合同权利。旅行社签署新协议，放弃了此前的佣金请求。最高法院认定不构成经济胁迫。在商业交易中，以采取合法行为相威胁，仅在例外情形下构成胁迫。

四、让救济对应具体交易

在胁迫下达成的变更协议通常可以撤销。已经付款的一方可以请求返还，但须考虑是否需要先撤销协议，以及是否存在救济障碍。原合同义务应另行分析。

> 答题方法 | 依次说明压力为何不正当、有哪些合理选择缺失、压力促成了什么，以及压力结束后发生了什么。

案例练习与参考资料

被扣留的冷藏货物

进口商已支付约定运费。承运人控制一批冷藏货物的放行，却没有合同上的扣留权。承运人称，进口商必须再付12,000英镑，才会放行。这笔费用与运输无关，也并不应付。货物变质前，进口商无法获得替代货物或及时取得法院命令。进口商在提出异议的同时付款，并在货物放行两天后要求返还。

参考分析

压力的不正当性与现实选择。 承运人利用对货物的控制要求支付无关费用，拒绝放行违反了既有义务。货物可能变质，又无法及时获得其他救济，支持进口商缺乏合理替代方案的判断。

因果关系与返还。 进口商因对方的要求而付款，并由此取得货物。异议记录支持这一判断，即进口商本不会付款。及时要求返还也不支持其确认该付款安排。根据题设，追回12,000英镑的可能性较大。

证据。 核对运输合同、付款要求、货物变质前可用的时间，以及提出异议和要求返还的记录。这些材料有助于证明压力与付款的联系，以及放行后进口商采取了什么行动。

> 变式 | 货物放行后，进口商自愿签署和解协议，明确接受这笔费用。应判断该和解协议或对付款安排的确认，是否妨碍追回款项。

判例选读

North Ocean Shipping v Hyundai (The Atlantic Baron) [1979] 1 QB 705 | 胁迫结束后的确认
Universe Tankships v ITWF (The Universe Sentinel) [1983] 1 AC 366 | 返还福利基金款
Pakistan International Airline Corp v Times Travel [2021] UKSC 40 | 以合法行为相威胁
Pao On v Lau Yiu Long [1980] AC 614 | 胁迫的证据
DSND Subsea Ltd v Petroleum Geo-Services [2000] BLR 530 | 现实选择